

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Incorporação dos Tratados Internacionais de DH ao Direito Brasileiro. Posição Hierárquica.

1. Incorporação dos Tratados Internacionais de DH

A **incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos ao direito brasileiro** exige compreender, antes de tudo, que esses tratados não passam a valer automaticamente no plano interno. Existe um **caminho formal** que precisa ser seguido para que eles ingressem no ordenamento jurídico e produzam efeitos.

Esse processo pode ser entendido a partir de uma análise em etapas, que mostram como se forma a vontade do Estado e como, ao final, o tratado passa a ter validade interna.

Quando se observa o plano da existência do ato jurídico, percebe-se que ele precisa de uma forma específica para existir dentro do direito brasileiro. No caso dos tratados internacionais, essa forma não é simples nem imediata, mas sim composta por um conjunto de atos sucessivos que vão desde a negociação até a sua efetiva incorporação.

Esse percurso envolve negociação, assinatura, aprovação e, por fim, a promulgação por meio de um decreto presidencial, que é o instrumento que efetivamente introduz o tratado no ordenamento jurídico interno.

Esse processo pode ser dividido em quatro fases principais. A primeira delas é a **assinatura**, seguida pela **aprovação do Congresso Nacional**, depois vem a **ratificação** e, por último, o **decreto presidencial**. Cada uma dessas fases possui uma função específica dentro do procedimento, mas é importante perceber que as três primeiras têm algo em comum: todas elas contribuem para a formação da vontade do Estado em celebrar o tratado internacional.

A assinatura representa o momento inicial em que o Estado manifesta, de forma ainda não definitiva, o interesse em aderir ao tratado. Em seguida, essa intenção precisa ser submetida ao Congresso Nacional, que analisa o conteúdo do tratado e decide se ele deve ou não ser aprovado. Essa etapa é fundamental porque garante a participação do Poder Legislativo na incorporação de compromissos internacionais, funcionando como um mecanismo de controle democrático.

Após a aprovação pelo Congresso, chega-se à fase da ratificação. Nesse momento, o Estado confirma, de maneira definitiva no plano internacional, que aceita se vincular ao tratado. A ratificação consolida a vontade estatal, tornando-a formal e reconhecida perante os demais sujeitos de direito internacional.

Essas três etapas — assinatura, aprovação pelo Congresso e ratificação —, portanto, não inserem ainda o tratado no direito interno, mas constroem a decisão do Estado de se comprometer internacionalmente. Elas dizem respeito à formação dessa vontade estatal de celebrar o tratado.

Somente na quarta fase é que ocorre a incorporação propriamente dita. Essa fase se concretiza por meio de um decreto presidencial, que tem a função de promulgar o tratado e torná-lo aplicável no plano interno. É a partir desse decreto que o tratado passa a integrar o ordenamento jurídico brasileiro e começa a produzir efeitos dentro do país.

Essa etapa final também pode ser chamada de fase de incorporação ao plano interno, expressão que aparece com frequência em avaliações e deve ser bem compreendida. Antes desse momento, o tratado pode até existir no plano internacional, mas ainda não tem eficácia dentro do Brasil. Depois da promulgação, ele passa a valer internamente, podendo ser aplicado e produzir consequências jurídicas no âmbito nacional.



1.2 Fase da Assinatura

Dando continuidade à compreensão das etapas necessárias para que um tratado internacional passe a produzir efeitos no direito brasileiro, é importante aprofundar a primeira dessas fases, que é a **assinatura**. Essa fase tem início ainda antes do ato formal de assinar, pois começa com as negociações do conteúdo do futuro tratado. Nesse momento, são realizadas as chamadas negociações preliminares, nas quais se define tudo aquilo que fará parte do acordo internacional.

Durante essas negociações, são discutidos tanto o texto quanto a forma do tratado. Isso significa que os Estados envolvidos analisam cuidadosamente cada disposição, cada cláusula, a redação utilizada e também a estrutura do documento, de modo a garantir que todos os pontos estejam claros e aceitos pelas partes.

Essas negociações não são conduzidas diretamente pelo Presidente da República, embora a assinatura, como ato formal, seja de sua competência. Na prática, quem atua nesse momento são os diplomatas, que representam o Estado brasileiro nas discussões internacionais e conduzem todo esse processo técnico e político de construção do tratado.

A assinatura, portanto, não surge de forma isolada, mas como resultado dessas negociações. Quando ela ocorre, representa um primeiro aceite por parte do Estado. Esse aceite, contudo, não é definitivo nem vinculante no plano internacional. Trata-se de um aceite precário, ou seja, uma manifestação inicial de concordância que ainda não obriga o Estado brasileiro a cumprir o tratado.

Nesse momento, o que o Estado está dizendo é que concorda com aquilo que foi negociado, tanto em relação ao conteúdo quanto à forma, e que tem interesse em se tornar parte daquele tratado.

Um ponto importante é que essa assinatura não exige, necessariamente, que o Brasil tenha participado das negociações desde o início. É possível que o país adira a um tratado já existente, mesmo que não tenha contribuído para sua elaboração.

Nessa hipótese, ao assinar, o Estado brasileiro declara que concorda com o texto que foi previamente estabelecido por outros países e manifesta sua intenção de integrar aquele acordo internacional como parte.

Após a assinatura, surge uma etapa essencial dentro dessa mesma fase, que é o encaminhamento do texto ao Congresso Nacional. Cabe ao Poder Executivo, por meio do Presidente da República, enviar o tratado assinado para que o Congresso o analise. Essa atribuição do Presidente está prevista na Constituição Federal, que estabelece como sua competência privativa a celebração de tratados, convenções e atos internacionais, os quais, no entanto, dependem do referendo do Congresso Nacional.

(CF/88) Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

Isso significa que, embora o Presidente tenha a competência para assinar, o tratado não pode avançar no processo sem a participação do Legislativo. O Congresso precisa examinar o texto e decidir se concorda ou não com sua aprovação. Somente após esse referendo é que o processo segue para as etapas seguintes.

Um aspecto relevante desse encaminhamento é que não existe prazo definido para que ele ocorra. Após a assinatura, o Presidente da República pode enviar o tratado ao Congresso no momento que considerar oportuno e conveniente. Não há uma exigência constitucional que determine um tempo específico para isso, o que significa que pode haver um intervalo significativo entre a assinatura e o envio para apreciação legislativa.

Um exemplo bastante ilustrativo dessa situação é o Pacto de São José da Costa Rica. Esse tratado foi elaborado em 1969, mas só foi encaminhado ao Congresso Nacional décadas depois, em 1992. Nesse mesmo ano, ele foi aprovado, promulgado por decreto presidencial e passou a integrar o ordenamento jurídico brasileiro. Esse caso demonstra claramente que pode existir um intervalo longo entre as diferentes etapas do processo.

Também é possível que o tratado, mesmo após ser assinado, nunca seja encaminhado ao Congresso Nacional. Isso ocorre justamente porque a assinatura, sendo um aceite precário, não vincula o Estado brasileiro. A obrigação internacional só surge em momento posterior, na fase de ratificação. Enquanto isso não acontece, o Estado ainda não está juridicamente comprometido a cumprir o tratado, o que reforça o caráter inicial e não definitivo dessa primeira etapa.

ASSINATURA

1) Fase iniciada com as negociações do teor do futuro tratado

2) Não vincula o Estado brasileiro

3) É possível a adesão a textos de tratados já existentes, dos quais o Brasil não participou da negociação

4) Após a assinatura, cabe ao Poder Executivo encaminhar o texto assinado do futuro tratado ao Congresso

1.3. Fase da Aprovação do Congresso

Ao avançar para a fase de **aprovação pelo Congresso Nacional**, percebe-se que o procedimento se torna mais detalhado e envolve uma série de etapas formais que garantem o controle e a análise do tratado antes de sua incorporação ao direito interno.

Essa fase começa a partir do momento em que o Presidente da República, após assinar o tratado, decide encaminhá-lo ao Congresso Nacional para apreciação. Esse envio não pode ser feito de qualquer maneira, mas exclusivamente por meio de uma mensagem presidencial, que é o instrumento formal de comunicação utilizado pelo chefe do Poder Executivo para se dirigir aos demais poderes.

A mensagem presidencial constitui uma comunicação oficial e deve necessariamente conter não apenas o texto do tratado assinado, mas também a chamada exposição de motivos.

Essa exposição funciona como uma justificativa detalhada das razões pelas quais o Estado brasileiro pretende aderir àquele tratado internacional específico. A elaboração dessa justificativa é feita pelo Ministério das Relações Exteriores, e quem a assina é o respectivo ministro, reforçando o caráter técnico e diplomático dessa fundamentação.

Uma vez encaminhada a mensagem ao Congresso Nacional, é importante entender que ela não é enviada diretamente a uma das casas legislativas de forma isolada. O envio é direcionado ao Congresso como um todo, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. No entanto, o trâmite se inicia na Câmara dos Deputados, que é a primeira a analisar o conteúdo do tratado.

Ao chegar à Câmara, o texto é inicialmente encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que tem competência para tratar de matérias dessa natureza. Em seguida, o processo passa pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, conhecida como CCJ, responsável por analisar a constitucionalidade do tratado.

Essa etapa é fundamental, pois garante que o conteúdo do tratado esteja em conformidade com a Constituição antes de avançar no processo legislativo.

Após a análise pela CCJ, a Comissão de Relações Exteriores emite um parecer sobre o tratado, levando em consideração tanto os aspectos jurídicos quanto os interesses do Estado brasileiro.

Com isso, o projeto segue para o plenário da Câmara dos Deputados, onde será submetido à votação. Nessa fase, o tratado pode ser aprovado ou rejeitado, sendo que a aprovação ocorre por maioria simples, desde que haja presença da maioria absoluta dos membros da casa.

Uma vez aprovado na Câmara dos Deputados, o tratado segue para o Senado Federal, onde passará por um procedimento semelhante. No Senado, ele é encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que realiza sua análise e posteriormente remete o projeto ao plenário. Após a votação no plenário do Senado, caso o tratado seja aprovado, ocorre a promulgação e publicação do chamado decreto legislativo.

Esse decreto legislativo é o ato que formaliza a aprovação do tratado pelo Congresso Nacional. Ele é promulgado e publicado pelo Presidente do Senado Federal, que, ao mesmo tempo, exerce a função de Presidente do Congresso Nacional. Embora seja a mesma pessoa, a assinatura do decreto é feita na condição de Presidente do Congresso, pois se trata de um ato do Poder Legislativo como um todo.

Existe ainda a possibilidade de o Senado Federal propor emendas ao texto do tratado durante sua análise. Caso isso ocorra, o projeto não pode seguir diretamente para a promulgação. Ele deve retornar à Câmara dos Deputados para que essas emendas sejam apreciadas. Se a Câmara concordar com as alterações, o texto segue com as modificações.

Se, por outro lado, a Câmara rejeitar as emendas propostas pelo Senado, o projeto continua seu curso sem essas alterações e segue para a promulgação e publicação do decreto legislativo.

Todo esse procedimento evidencia que a fase de aprovação pelo Congresso Nacional é marcada por um controle rigoroso e por uma participação ativa das duas casas legislativas, garantindo que o tratado internacional seja cuidadosamente analisado antes de avançar para as etapas seguintes de sua incorporação ao direito brasileiro.

APROVAÇÃO DO CONGRESSO

1) Presidente da República encaminha **MENSAGEM** presidencial ao Congresso Nacional

2) O trâmite é iniciado pela Câmara dos Deputados

- Mensagem encaminhada para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
- Apreciação da CCJ
- Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional emite parecer
- Projeto é remetido ao Plenário da CD

3) Apreciação do Senado Federal

- Projeto é encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
- Projeto volta ao Plenário
- Aprovado o projeto, Presidente do SF promulga e publica o Decreto Legislativo

4) Caso o SF apresente emenda, o projeto retorna à CD para apreciação.

Rejeitada a emenda pela CD, projeto segue para o Presidente do SF promulgar e publicar

Ao final da tramitação no Congresso Nacional, quando o decreto legislativo é promulgado e publicado, é importante compreender que o texto do tratado não aparece isoladamente.

Ele é incluído como anexo desse decreto legislativo, ou seja, o decreto funciona como o instrumento formal de aprovação, enquanto o conteúdo do tratado propriamente dito acompanha esse ato na forma de anexo, permitindo que se tenha acesso integral ao que foi aprovado pelo Poder Legislativo.

Existem alguns pontos relevantes que precisam ser observados nessa etapa final da aprovação. Um deles diz respeito à hipótese de rejeição do tratado. Caso o projeto seja rejeitado, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, ele simplesmente não segue adiante no processo. No entanto, essa rejeição não pode ficar sem comunicação.

Como o processo teve início por meio de uma mensagem presidencial enviada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, é necessário que haja uma resposta formal.

Assim, o Congresso comunica ao Presidente da República, também por meio de mensagem, que o tratado foi rejeitado. Essa comunicação é essencial para manter a formalidade e a transparência entre os poderes, evitando que o chefe do Executivo fique sem conhecimento do resultado da tramitação.

Outro ponto importante é que o Congresso Nacional não está limitado a aprovar ou rejeitar o tratado de forma integral. Ele pode aprová-lo com modificações, que assumem a forma de ressalvas.

Isso significa que determinados dispositivos do tratado podem não ser aceitos pelo Congresso, e esses trechos serão destacados no decreto legislativo como partes que não foram aprovadas. Essas ressalvas terão consequências na etapa seguinte do processo, que é a ratificação.

Quando o tratado chega ao momento da ratificação, o Presidente da República deverá apresentar reservas em relação aos dispositivos que foram objeto de ressalva pelo Congresso. Essas reservas são declarações formais feitas no plano internacional, indicando que o Estado brasileiro não se considera vinculado àquelas partes específicas do tratado. Dessa forma, o conteúdo aprovado internamente e o compromisso assumido internacionalmente permanecem coerentes.

Além disso, caso as alterações feitas pelo Congresso impliquem a modificação do texto do tratado, a nova redação também deve constar expressamente no decreto legislativo. Isso garante clareza sobre qual versão do tratado foi efetivamente aprovada pelo Brasil.

É fundamental perceber que a ratificação depende de um alinhamento entre o Poder Executivo e o Legislativo. Se o Presidente da República não concordar com as ressalvas impostas pelo Congresso Nacional, ele não pode simplesmente ignorá-las.

Nesse caso, a única alternativa é não realizar a ratificação do tratado. Isso ocorre porque a adesão internacional precisa refletir exatamente aquilo que foi aprovado internamente, exigindo concordância entre os dois poderes.

Dessa forma, a fase de aprovação pelo Congresso Nacional se encerra com a definição clara do conteúdo que o Brasil está disposto a aceitar, seja integralmente, seja com ressalvas. A partir daí, o processo segue para a ratificação, etapa em que essa vontade será formalizada no plano internacional.

APROVAÇÃO DO CONGRESSO

5) Texto do tratado é publicado como Anexo do Decreto

Observações:

1. Projeto rejeitado na CD e no SF – Mensagem ao Presidente da República
2. CN aceita aprovar tratados com emendas, que assumem a forma de “ressalvas”:
 - dispositivos não forem aprovados pelo Congresso Nacional, ficam ressalvados no Decreto Legislativo e o Presidente da República terá que impor reservas desses dispositivos no momento da ratificação.
 - Se a emenda exigir a modificação de parte do texto do tratado, a nova redação também deve constar do Decreto Legislativo.
 - Se o Presidente não concordar com as ressalvas, sua única opção é não ratificar os tratados.

1.4. Ratificação

Seguindo o desenvolvimento do procedimento, chega-se à fase da **ratificação**, que representa um momento decisivo na incorporação dos tratados internacionais. Após a aprovação pelo Congresso Nacional, o Presidente da República passa a ter a possibilidade de, em nome do Estado brasileiro, celebrar o tratado em definitivo. Esse é o ponto em que se consolida aquilo que antes era apenas uma intenção.

Na fase da assinatura, havia apenas um aceite inicial, de caráter precário, que não gerava obrigação para o Estado brasileiro. Já na ratificação, ocorre algo completamente diferente: trata-se de uma confirmação definitiva. Ratificar significa afirmar, de forma clara e formal, que o Brasil concorda com os termos do tratado e que deseja se tornar, de fato, um Estado-parte.

A partir desse momento, cria-se um vínculo jurídico no plano internacional, e o Estado passa a assumir obrigações perante a comunidade internacional.

Durante essa etapa, o Presidente da República pode formular reservas. Isso inclui não apenas aquelas que decorrem obrigatoriamente das ressalvas feitas pelo Congresso Nacional na fase anterior, mas também outras que o próprio Presidente entenda necessárias no momento da ratificação.

Um ponto relevante é que essas novas reservas não precisam ser submetidas novamente à apreciação do Congresso Nacional, sendo possível que sejam formuladas diretamente pelo chefe do Executivo nessa fase.

Outro aspecto importante é a inexistência de prazo para a ratificação. Não há uma exigência temporal que obrigue o Presidente da República a celebrar o tratado em definitivo dentro de um período específico. Isso significa que pode haver um intervalo significativo entre a aprovação pelo Congresso e a ratificação.

O exemplo do Pacto de São José da Costa Rica ilustra bem essa situação, já que houve um longo período entre sua criação e a efetiva adesão pelo Brasil.

Além disso, a ratificação possui uma função essencial para a eficácia do tratado no plano interno. É ela que garante a executividade no plano internacional, ou seja, é o que torna o tratado exigível perante outros Estados. Somente após essa etapa é que faz sentido falar em aplicação do tratado dentro do ordenamento jurídico brasileiro.

Não seria lógico que um tratado produzisse efeitos internos sem que o Estado estivesse, antes, juridicamente vinculado a ele no plano internacional.

Por essa razão, a ratificação ocorre antes da fase final de incorporação, que se dá por meio do decreto presidencial. Primeiro, o tratado precisa existir de forma válida e obrigatória no cenário internacional; somente depois é que ele poderá ser internalizado e produzir efeitos no direito interno. Essa ordem é fundamental para manter a coerência entre o compromisso internacional assumido pelo Estado e sua aplicação no âmbito doméstico.

RATIFICAÇÃO

- 1) Após aprovação do CN, o Presidente da República pode, em nome do Estado, celebrar o tratado em definitivo
- 2) O Presidente pode formular reservas, além daquelas que obrigatoriamente lhe foram impostas pelas ressalvas ao texto aprovado pelo Congresso
- 3) Não há um prazo no qual o Presidente da República deve celebrar em definitivo o tratado.
- 4) A exequibilidade no plano internacional é essencial para que o tratado seja exigido no plano interno.

1.5. Decreto Presidencial

Por fim, chega-se à última etapa de todo esse procedimento, que é a fase de incorporação propriamente dita, momento em que o tratado internacional passa a ter validade dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Essa etapa se concretiza por meio da publicação de um **decreto presidencial**, que é o ato responsável por internalizar o tratado e permitir que ele produza efeitos no plano interno.

A validade do tratado no direito brasileiro depende, portanto, desse decreto presidencial, que não é um ato isolado do Presidente da República. Ele precisa ser referendado pelo Ministro das Relações Exteriores, conforme estabelece a Constituição Federal.

Essa exigência decorre do artigo 87, parágrafo único, inciso I, que atribui aos ministros de Estado a competência de referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República. No caso dos tratados internacionais, esse referendo é feito pelo Ministro das Relações Exteriores, justamente por se tratar de matéria inserida no âmbito de sua atuação.

(CF/88) Art. 87. (...)

Parágrafo único. Compete ao **Ministro de Estado**, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:

I - exercer a **orientação, coordenação e supervisão** dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e **referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República**;

Esse decreto presidencial é o instrumento que efetivamente incorpora o tratado ao ordenamento jurídico interno. Antes dele, mesmo que o tratado já tenha sido ratificado e que o Brasil esteja vinculado internacionalmente, ele ainda não pode ser aplicado internamente. É somente com a promulgação e publicação desse decreto que o tratado passa a produzir efeitos dentro do país.

Assim como nas fases anteriores, também não existe um prazo definido para a edição do decreto presidencial. Isso significa que pode haver um intervalo entre a ratificação e a incorporação ao direito interno. O exemplo do Pacto de São José da Costa Rica ilustra novamente essa situação, pois, embora tenha sido criado em 1969, sua internalização no Brasil só ocorreu em 1992, quando foi editado o decreto presidencial correspondente.

Um ponto essencial para compreender essa fase é a distinção entre a vinculação internacional e a validade interna. A partir da ratificação, o Brasil já está juridicamente vinculado ao tratado no plano internacional, ou seja, já assumiu obrigações perante outros Estados e organismos internacionais. No entanto, isso não significa que o tratado já possa ser aplicado dentro do país. Para que ele produza efeitos no plano interno, é indispensável o decreto presidencial.

Dessa forma, percebe-se que o processo de incorporação dos tratados internacionais envolve uma sequência lógica e necessária: primeiro forma-se a vontade do Estado, depois essa vontade é confirmada no plano internacional por meio da ratificação e, por fim, ocorre a internalização por meio do decreto presidencial.

É somente nesse último momento que o tratado passa a integrar efetivamente o ordenamento jurídico brasileiro e pode ser aplicado no âmbito interno.

DECRETO PRESIDENCIAL

1) Validade no ordenamento jurídico interno - Decreto Presidencial, referendado pelo Ministro das Relações Exteriores (art. 87, I, da Constituição)

2) Não há prazo para sua edição

Mesmo sem edição, o Brasil está vinculado internacionalmente

2. Posição Hierárquica dos Tratados Internacionais de DH

Ao tratar da **posição hierárquica** dos tratados internacionais dentro do ordenamento jurídico brasileiro, é necessário compreender, *прежде* de tudo, como esse ordenamento está estruturado. Essa organização é tradicionalmente explicada pela chamada Pirâmide de Kelsen, que representa a hierarquia das normas jurídicas e demonstra como elas se relacionam entre si.

No topo dessa pirâmide está a Constituição Federal de 1988, que ocupa o nível mais elevado e serve de fundamento para todas as demais normas. Nenhuma outra norma pode contrariar a Constituição, pois ela é o parâmetro de validade de todo o sistema jurídico.

Logo abaixo da Constituição estão as normas infraconstitucionais.

Nesse grupo encontram-se as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas e também as medidas provisórias. Todas essas normas possuem força inferior à Constituição e devem respeitar seus limites e diretrizes. Elas tratam de diversas matérias de forma mais detalhada do que a Constituição, mas ainda de maneira relativamente geral.

Em um nível inferior, encontram-se as normas infralegais, que têm a função de dar efetividade às normas infraconstitucionais. Essas normas não criam direitos ou obrigações de forma autônoma, mas regulamentam aquilo que já foi estabelecido em lei. Entre os principais exemplos estão as portarias e os decretos regulamentares.

Para entender melhor essa relação, é possível observar o seguinte: uma lei ordinária, que é uma norma infraconstitucional, pode estabelecer regras gerais sobre determinado tema. No entanto, para que essas regras sejam efetivamente aplicadas, muitas vezes é necessário detalhar como elas serão executadas na prática.

É nesse momento que entra o decreto regulamentar, que é uma norma infralegal. Ele especifica como determinados dispositivos da lei serão implementados, podendo regulamentar a lei inteira ou apenas alguns de seus artigos, especialmente aqueles que exigem maior detalhamento ou possuem prazos de execução.

Assim, a lei estabelece diretrizes gerais, enquanto o decreto regulamentar desce ao nível mais concreto, explicando como essas diretrizes serão aplicadas no cotidiano.

Dentro dessa estrutura hierárquica, surge uma questão fundamental: quando os tratados internacionais ingressam no ordenamento jurídico brasileiro, qual posição eles ocupam? Eles passam a ter status de norma constitucional, supralegal, infraconstitucional ou infralegal?

Para responder a essa pergunta, é importante perceber que não existe uma única resposta válida para todos os casos. Os tratados internacionais não possuem um status fixo e único dentro da pirâmide. Ao contrário, eles podem ingressar no ordenamento jurídico brasileiro com diferentes níveis hierárquicos, dependendo de determinados

requisitos.

De modo geral, existem três formas pelas quais esses tratados podem ser incorporados, e cada uma delas resultará em um status hierárquico distinto. Embora existam quatro possibilidades teóricas de classificação, na prática apenas três delas se concretizam no sistema jurídico brasileiro, sendo uma delas descartada.

A partir desse ponto, torna-se necessário analisar cada uma dessas formas de incorporação para compreender exatamente qual posição os tratados internacionais podem assumir dentro da estrutura normativa do país.



2.1. Lei Ordinária

Ao analisar a primeira forma de ingresso dos tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro, é possível compreender que eles podem assumir o **status de lei ordinária**, ou seja, de norma **infraconstitucional**, posicionando-se abaixo da Constituição Federal dentro da hierarquia normativa.

Esse processo começa com a atuação do Presidente da República no exercício de sua função como chefe de Estado. Nesse momento inicial, após as negociações internacionais conduzidas pelos diplomatas, ele realiza a assinatura do tratado, manifestando aquele primeiro aceite que ainda não vincula o país de forma definitiva. Trata-se de uma concordância preliminar com o conteúdo e a forma do tratado.

Depois dessa etapa, o tratado, já assinado, assume a forma de um projeto e precisa ser submetido ao crivo do Poder Legislativo. Nesse momento, o Presidente da República deixa de atuar como chefe de Estado e passa a agir como chefe de governo, encaminhando o texto ao Congresso Nacional por meio de uma mensagem presidencial.

Esse envio dá início à fase de apreciação legislativa, que será conduzida pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

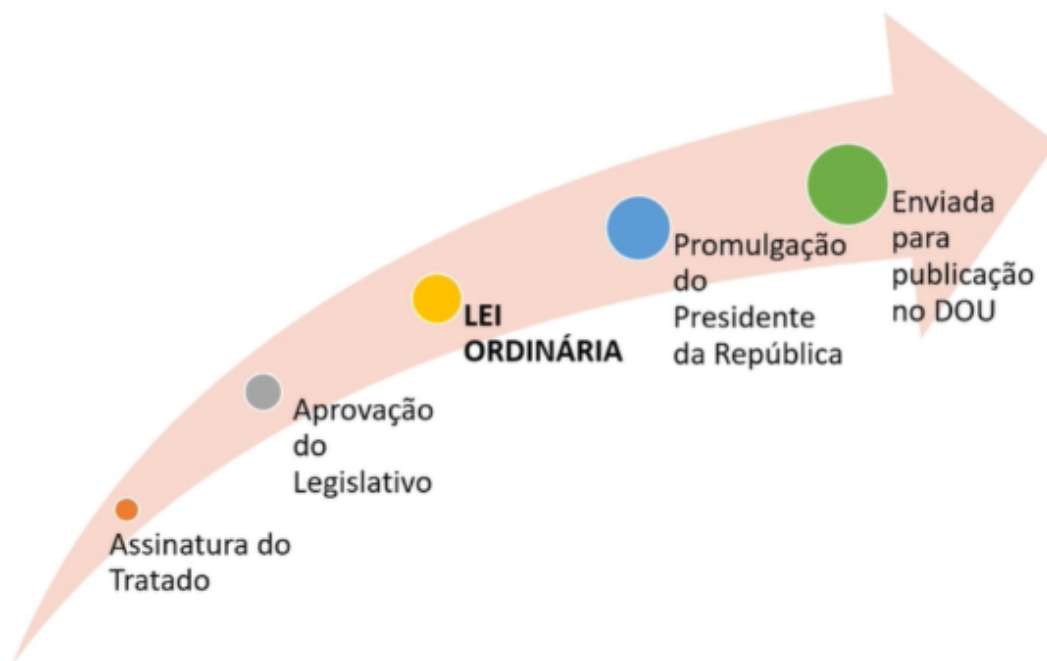
Cabe exclusivamente ao Congresso Nacional analisar esse projeto e decidir se ele será aprovado ou rejeitado. Considerando a hipótese em que há aprovação, o Congresso edita o decreto legislativo correspondente, formalizando sua concordância com o tratado. Nessa situação, o tratado foi aprovado seguindo o rito típico das leis ordinárias, ou seja, sem qualquer procedimento especial ou qualificado.

Após essa aprovação legislativa, o processo retorna ao Presidente da República, que deve realizar a promulgação do tratado por meio de um decreto presidencial. Esse decreto é então publicado no Diário Oficial, e é a partir dessa publicação que o tratado passa a produzir efeitos no ordenamento jurídico interno.

Quando todo esse procedimento ocorre dentro desse rito comum, o tratado internacional ingressa no direito brasileiro com status de lei ordinária. Isso significa que ele terá a mesma hierarquia das demais normas infraconstitucionais, devendo respeitar a Constituição Federal e podendo, em regra, ser modificado ou revogado por outra norma de igual nível.

No entanto, é fundamental perceber que essa forma de incorporação não se aplica a todos os tratados. Esse status de lei ordinária é atribuído aos tratados internacionais em geral, ou seja, aqueles que tratam de diversas matérias, mas que não dizem respeito especificamente aos direitos humanos.

Os tratados internacionais de direitos humanos seguem uma lógica distinta. Eles não ingressam no ordenamento jurídico como lei ordinária, mas sim por outros dois caminhos possíveis, que conferem a eles uma posição hierárquica diferenciada. É justamente nessa distinção que está um dos pontos mais importantes para a compreensão do tema, pois revela que nem todos os tratados recebem o mesmo tratamento dentro da estrutura normativa brasileira.



2.2. Norma Constitucional

Ao tratar especificamente dos tratados internacionais de direitos humanos, surge uma possibilidade distinta em relação à sua posição hierárquica dentro do ordenamento jurídico brasileiro.

Diferentemente dos tratados internacionais em geral, que ingressam com status de lei ordinária, os tratados de direitos humanos podem, em determinadas circunstâncias, adquirir status de norma constitucional, posicionando-se no topo da pirâmide normativa, ao lado da própria Constituição.

Essa possibilidade passou a existir a partir da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, conhecida como a reforma do Judiciário. Foi essa emenda que introduziu uma regra fundamental no sistema jurídico brasileiro, permitindo que tratados internacionais de direitos humanos fossem incorporados com equivalência às emendas constitucionais, desde que observassem um procedimento específico.

Esse procedimento está previsto no artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição Federal. De acordo com esse dispositivo, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos podem adquirir status de norma constitucional se forem aprovados em cada uma das casas do Congresso Nacional — ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal — em dois turnos de votação, com o voto favorável de três quintos dos membros em cada uma dessas casas.

APROVADO NAS 2 CASAS

EM 2 TURNOS

POR 3/5 DOS MEMBROS

Esse rito é significativamente mais rigoroso do que aquele aplicado aos tratados internacionais em geral. Ele reproduz, na prática, o mesmo procedimento exigido para a aprovação de uma emenda constitucional. Isso significa que não basta uma aprovação simples: é necessário um quórum qualificado e uma dupla votação em cada casa legislativa, o que torna o processo mais complexo e mais difícil de ser concluído.

Quando um tratado de direitos humanos segue esse rito especial, ele não apenas ingressa no ordenamento jurídico brasileiro, mas passa a ter equivalência com uma emenda constitucional. Isso o coloca no nível mais elevado da hierarquia normativa, ao lado da Constituição, e faz com que ele tenha força superior às leis ordinárias e às demais normas infraconstitucionais.

Até o momento, poucos tratados conseguiram cumprir esse procedimento rigoroso. Apenas três exemplos concretos alcançaram esse status de norma constitucional. Um deles é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, juntamente com seu protocolo facultativo, que foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio de decreto presidencial em 2009, já sob a vigência da Emenda Constitucional nº 45.

Outro exemplo é o Tratado de Marrakech, que tem como objetivo facilitar o acesso a obras publicadas por pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para leitura de textos impressos, incorporado em 2018. Por fim, há a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, também incorporada seguindo esse rito qualificado.

O fato de existirem apenas três tratados com esse status evidencia o grau de exigência do procedimento. Como se trata de um processo semelhante ao de emenda constitucional, ele naturalmente é mais difícil de ser cumprido, justamente para preservar a estabilidade da Constituição e evitar alterações frequentes em seu conteúdo. Se esse processo fosse mais simples, haveria um risco maior de descaracterização do texto constitucional ao longo do tempo.

Assim, é fundamental compreender que essa forma de incorporação é exclusiva dos tratados internacionais de direitos humanos e depende do cumprimento rigoroso do procedimento previsto no artigo 5º, parágrafo 3º. Caso esse rito não seja seguido, o tratado não alcançará status de norma constitucional, podendo assumir outra posição hierárquica dentro do ordenamento.



Importante!

Apenas três tratados internacionais entraram no nosso ordenamento jurídico com status de norma constitucional:

- **Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo**
- **Tratado de Marrakesh para facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas**

- **Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e formas correlatas de Intolerância**

Art. 5º **Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade**, nos termos seguintes:

(...)

§ 3º Os **tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos** que forem aprovados, em **cada Casa do Congresso Nacional**, em **dois turnos**, por **três quintos dos votos dos respectivos membros**, serão **equivalentes às emendas constitucionais**.”

2.3. Normas Supralegais

Ao avançar para a compreensão das normas supralegais, é necessário esclarecer por que elas existem dentro do ordenamento jurídico brasileiro e qual é exatamente o seu papel na estrutura da pirâmide normativa. Essas normas ocupam um espaço intermediário, situando-se abaixo da Constituição Federal, mas acima das normas infraconstitucionais, como as leis ordinárias.

A existência das normas supralegais está diretamente relacionada ao tratamento dado aos tratados internacionais de direitos humanos ao longo do tempo. Antes da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, esses tratados não tinham a possibilidade de ingressar no ordenamento jurídico com status de norma constitucional.

Nesse período, eles eram incorporados com uma posição inferior à Constituição, podendo ser entendidos como equivalentes às leis ordinárias ou, conforme evolução da interpretação, como normas supralegais.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, surgiu a possibilidade de esses tratados adquirirem status de norma constitucional, mas isso não ocorre automaticamente. Para que isso aconteça, é necessário que o tratado siga o rito especial previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que exige aprovação em dois turnos, em cada casa do Congresso Nacional, por três quintos dos votos dos respectivos membros.

No entanto, nem todos os tratados de direitos humanos seguem esse procedimento mais rigoroso. Quando isso acontece, ou seja, quando o tratado não é aprovado por esse rito qualificado, ele não pode ser considerado norma constitucional. Ainda assim, por se tratar de matéria de direitos humanos, ele também não é equiparado a uma simples lei ordinária. É justamente nesse ponto que surge a categoria das normas supralegais.

Assim, os tratados internacionais de direitos humanos podem ocupar duas posições distintas dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Se forem aprovados conforme o artigo 5º, parágrafo 3º, entram com status de norma constitucional, posicionando-se no topo da pirâmide. Caso contrário, ingressam como normas supralegais, ficando abaixo da Constituição, mas acima das leis ordinárias e demais normas infraconstitucionais.

Essa distinção é fundamental para compreender a hierarquia normativa. Enquanto uma norma constitucional não pode ser contrariada por nenhuma outra norma inferior, a norma supralegal também possui uma posição privilegiada, pois prevalece sobre as leis ordinárias. Isso significa que, em caso de conflito entre uma lei ordinária e um tratado internacional de direitos humanos incorporado como norma supralegal, o tratado deve prevalecer.

Por outro lado, se houver conflito entre esse tratado e a Constituição, a Constituição continuará sendo o parâmetro máximo, já que a norma supralegal não possui força equivalente à constitucional.

Dessa forma, é possível visualizar três situações distintas: os tratados internacionais em geral, que entram como lei ordinária; os tratados internacionais de direitos humanos que seguem o rito qualificado e entram como norma constitucional; e os tratados de direitos humanos que não seguem esse rito e passam a ocupar a posição intermediária de normas supraleais dentro da pirâmide de Kelsen.



Questão da hora!

1) FGV - 2025 - Investigador de Polícia (PC MG)

A Emenda Constitucional nº 45/2004 aprimorou as regras de internalização dos tratados internacionais sobre Direitos Humanos. Sobre essa temática, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Prevalece o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, após o advento da EC nº 45/2004, todos os tratados de Direitos Humanos têm natureza de norma constitucional.
- () Os tratados e convenções internacionais sobre Direitos Humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
- () Os tratados e convenções de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil não precisam ser aprovados pelo Congresso Nacional, tendo em vista o disposto no Art. 5º, § 1º, da Constituição Federal.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) F – V – F.
- b) F – F – V.
- c) F – F – F.
- d) V – V – F.
- e) V – F – V.

COMETÁRIO:

Ao analisar a questão proposta, é necessário compreender como a Emenda Constitucional nº 45 de 2004 alterou o tratamento dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. A ideia central envolve diferenciar quais tratados podem adquirir status constitucional e quais não alcançam esse nível hierárquico automaticamente.

(**F**) *Prevalece o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, após o advento da EC nº 45/2004, ~~todos~~ os tratados de Direitos Humanos têm natureza de norma constitucional.*

A **primeira afirmativa** sustenta que, após a Emenda Constitucional nº 45 de 2004, todos os tratados de direitos humanos passaram a ter natureza de norma constitucional. Essa afirmação não está correta, pois nem todos os tratados de direitos humanos possuem automaticamente esse status.

Para que um tratado internacional de direitos humanos tenha equivalência às normas constitucionais, ele precisa obedecer a um procedimento específico previsto na Constituição. Esse procedimento exige que o tratado seja aprovado em cada uma das Casas do Congresso Nacional, em dois turnos de votação, por três quintos dos votos dos respectivos membros.

Portanto, não basta que o tratado trate de direitos humanos ou que tenha sido celebrado após a emenda; é indispensável o cumprimento desse rito qualificado. Assim, a ideia de que todos os tratados passaram a ter natureza constitucional está equivocada.

(**V**) *Os tratados e convenções internacionais sobre Direitos Humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.*

A **segunda afirmativa** afirma que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

Essa afirmação está correta e corresponde exatamente ao que estabelece o artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição Federal. Esse dispositivo foi introduzido justamente pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004 e criou esse procedimento especial de aprovação, conferindo aos tratados que o seguem o mesmo nível hierárquico das emendas constitucionais.

(**F**) *Os tratados e convenções de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil ~~não precisam~~ ser aprovados pelo Congresso Nacional, tendo em vista o disposto no Art. 5º, § 1º, da Constituição Federal.*

A **terceira afirmativa** diz que os tratados e convenções de direitos humanos ratificados pelo Brasil não precisam ser aprovados pelo Congresso Nacional, com base no artigo 5º, parágrafo 1º, da Constituição Federal. Essa afirmação também está incorreta.

O referido parágrafo dispõe que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, ou seja, não dependem de regulamentação infraconstitucional para produzirem efeitos. No entanto, isso não elimina a necessidade de aprovação pelo Congresso Nacional para que os tratados internacionais passem a produzir efeitos no plano interno.

Mesmo após a ratificação no âmbito internacional, é indispensável que o tratado seja incorporado ao direito interno por meio do devido processo legislativo. Portanto, a dispensa de aprovação pelo Congresso não encontra respaldo na Constituição.

GABARITO: ALTERNATIVA A.

2) CEBRASPE (CESPE) - 2024 - Procurador do Estado do Paraná

Em relação a tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, assinale a opção correta.

- a) Os tratados internacionais de direitos humanos não podem ser utilizados para complementar normas do direito interno brasileiro.
- b) A proteção dos direitos humanos no sistema constitucional brasileiro decorre da aplicação sistemática das normas internas em conjunto com as normas dos tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil subscreve.
- c) A eficácia da proteção dos direitos humanos depende de expressa previsão nas normas.
- d) No sistema brasileiro, todos os tratados internacionais de direitos humanos têm status de emenda constitucional.
- e) A dignidade humana, embora considerada um vetor interpretativo das normas jurídicas, não é reconhecida como princípio jurídico.

COMETÁRIO:

Ao analisar as alternativas apresentadas, é fundamental compreender como os tratados internacionais de direitos humanos se integram ao ordenamento jurídico brasileiro e de que forma dialogam com as normas constitucionais internas.

A **primeira alternativa** afirma que os tratados internacionais de direitos humanos não podem ser utilizados para complementar normas do direito interno brasileiro. Essa ideia está incorreta, pois a própria Constituição Federal admite essa complementaridade.

O artigo 5º, parágrafo 2º, estabelece que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes de tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte. Isso significa que, uma vez ratificado, o tratado passa a integrar o ordenamento jurídico e pode sim complementar e ampliar a proteção dos direitos

previstos internamente, funcionando como uma fonte adicional de direitos.

A **segunda alternativa** afirma que a proteção dos direitos humanos no sistema constitucional brasileiro decorre da aplicação sistemática das normas internas em conjunto com as normas dos tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil subscreve. Essa afirmação está correta e traduz exatamente a lógica adotada no Brasil.

Existe uma interação entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, de modo que ambos devem ser interpretados de forma conjunta para garantir a máxima proteção à pessoa humana. Não se trata de sistemas isolados, mas de um sistema integrado de proteção.

A **terceira alternativa** sustenta que a eficácia da proteção dos direitos humanos depende de expressa previsão nas normas. Essa afirmação está errada, pois as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata, conforme o artigo 5º, parágrafo 1º, da Constituição.

Isso significa que não é necessária uma lei infraconstitucional para que esses direitos produzam efeitos. A proteção não depende de uma regulamentação adicional para existir, já que a própria Constituição assegura sua eficácia direta.

A **quarta alternativa** afirma que, no sistema brasileiro, todos os tratados internacionais de direitos humanos têm status de emenda constitucional. Essa afirmação também está incorreta.

Apenas aqueles tratados que forem aprovados pelo Congresso Nacional em dois turnos, por três quintos dos votos dos membros em cada Casa, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição, é que terão equivalência às emendas constitucionais. Os demais tratados de direitos humanos, embora relevantes, não atingem automaticamente esse nível hierárquico.

Por fim, a **quinta alternativa** afirma que a dignidade humana, embora seja um vetor interpretativo das normas jurídicas, não é reconhecida como princípio jurídico. Essa afirmação é totalmente equivocada, pois a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição.

Trata-se de um princípio jurídico central, estruturante de todo o ordenamento e base para a existência e interpretação dos direitos humanos.

GABARITO: ALTERNATIVA B.

3) Instituto AOCF - 2024 - Policial Penal (DEPPEN PR)

Acerca da hierarquia dos tratados de direitos humanos no direito brasileiro, assinale a alternativa correta.

- a) Os tratados de direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional, atendendo ao art. 5º, § 3º, da CF/88 (EC 45, de 2004), possuem força de norma supraconstitucional.
- b) Os tratados de direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional sem atender aos critérios do art. 5º, § 3º, da CF/88 possuem força normativa supralegal, a exemplo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
- c) A Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância possui força de norma supralegal, porém infraconstitucional.
- d) Os tratados que não envolvam matéria de direitos humanos possuem força de norma supralegal, porém infraconstitucional.
- e) Os tratados de direitos humanos possuem força de norma constitucional, independentemente do quórum de aprovação no Congresso Nacional.

COMETÁRIO:

Ao analisar a questão, é essencial compreender a forma como os tratados internacionais de direitos humanos se posicionam dentro da hierarquia normativa brasileira, especialmente após as mudanças introduzidas pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004.

A **primeira alternativa** afirma que os tratados de direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional conforme o artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição possuem força de norma supraconstitucional. Essa afirmação está incorreta porque não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, a categoria de norma supraconstitucional.

A Constituição ocupa o topo da hierarquia normativa, e nada está acima dela. Quando um tratado de direitos humanos é aprovado seguindo o rito qualificado previsto no artigo 5º, parágrafo 3º, ele adquire status equivalente ao de emenda constitucional, ou seja, passa a ter hierarquia constitucional, mas nunca superior à Constituição.

A **segunda alternativa** afirma que os tratados de direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional sem observar o procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, possuem força normativa supralegal, citando como exemplo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Essa afirmação está correta.

Quando um tratado de direitos humanos não é aprovado pelo rito qualificado, ele não alcança status constitucional, mas também não se equipara a uma simples lei ordinária. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, esses tratados possuem status supralegal, ou seja, estão acima das leis ordinárias, porém abaixo da Constituição.

O exemplo citado é adequado, pois a Convenção Americana sobre Direitos Humanos foi incorporada ao ordenamento brasileiro antes da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, não podendo, portanto, ter seguido o rito que só passou a existir posteriormente.

A **terceira alternativa** afirma que a Convenção Interamericana contra o Racismo possui força supralegal, porém infraconstitucional. Essa afirmação está incorreta porque esse tratado foi aprovado seguindo o rito do artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição, o que lhe confere status equivalente ao de emenda constitucional, e não apenas supralegal.

A **quarta alternativa** sustenta que tratados que não envolvam direitos humanos possuem força supralegal. Essa afirmação também está errada. Tratados internacionais que não tratam de direitos humanos, quando incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, possuem status de lei ordinária, ou seja, são normas infraconstitucionais comuns, sem qualquer elevação à categoria supralegal.

Por fim, a **quinta alternativa** afirma que todos os tratados de direitos humanos possuem força de norma constitucional, independentemente do quórum de aprovação no Congresso Nacional.

Essa afirmação também está incorreta, pois, como já visto, apenas aqueles tratados aprovados pelo rito qualificado do artigo 5º, parágrafo 3º, é que alcançam status constitucional. Os demais ficam em posição supralegal.

GABARITO: ALTERNATIVA B.

Resumo

1. Incorporação dos tratados internacionais ao direito brasileiro

- Fases do processo
 - O ingresso de um tratado no ordenamento jurídico brasileiro ocorre em quatro fases:
 - Assinatura
 - Aprovação pelo Congresso Nacional
 - Ratificação
 - Decreto presidencial (incorporação)
- Formação da vontade do Estado

- As três primeiras fases (assinatura, aprovação e ratificação) formam a vontade do Estado.
- Apenas a última fase (decreto presidencial) incorpora o tratado ao direito interno.

2. Fase da assinatura

- Inicia-se com negociações feitas por diplomatas.
- Define-se o texto e a forma do tratado.
- A assinatura:
 - É um aceite precário (não vinculante).
 - Representa concordância inicial com o tratado.
- Pode haver adesão a tratados já existentes.
- Após a assinatura:
 - O Presidente encaminha o texto ao Congresso por mensagem presidencial.
 - Não há prazo para esse envio.

3. Aprovação pelo Congresso Nacional

- Encaminhamento
 - Feito por mensagem presidencial (instrumento formal obrigatório).
 - Contém:
 - Texto do tratado
 - Exposição de motivos (elaborada pelo Ministério das Relações Exteriores)
- Tramitação
 - Inicia na Câmara dos Deputados:
 - Comissão de Relações Exteriores
 - CCJ (constitucionalidade)
 - Plenário (maioria simples)
 - Depois segue para o Senado:
 - Comissão de Relações Exteriores
 - Plenário
 - Se aprovado:
 - É editado decreto legislativo.
- Pontos importantes
 - O tratado é publicado como anexo do decreto legislativo.
 - Se rejeitado:
 - O Congresso comunica o Presidente por mensagem.
 - Pode haver ressalvas (restrições a partes do tratado).
 - Se houver emendas:
 - O texto volta à Câmara.
 - O Presidente pode não ratificar se discordar das ressalvas.

4. Fase da ratificação

- Confirmação definitiva do tratado no plano internacional.
- Cria vínculo jurídico para o Estado.

- Pode haver reservas:
 - Inclusive além das impostas pelo Congresso.
 - Não precisam de nova aprovação legislativa.
- Não há prazo para ratificação.
- A ratificação é necessária antes da incorporação interna.

5. Decreto presidencial (incorporação)

- Etapa que dá validade interna ao tratado.
- Realizada por:
 - Decreto presidencial
 - Referendado pelo Ministro das Relações Exteriores
- Não há prazo para edição.
- Diferença importante:
 - Ratificação → vincula internacionalmente
 - Decreto → permite aplicação no Brasil

6. Hierarquia das normas (Pirâmide de Kelsen)

- Estrutura
 - Constituição Federal (topo)
 - Normas supralegais
 - Normas infraconstitucionais (leis)
 - Normas infralegais (decretos, portarias)

7. Status dos tratados internacionais

- Tratados internacionais em geral
 - Entram como lei ordinária
 - São normas infraconstitucionais
- Tratados internacionais de direitos humanos
 - Podem assumir dois status:
 - Norma constitucional
 - Se aprovados pelo rito do art. 5º, §3º:
 - Dois turnos em cada casa
 - 3/5 dos votos
 - Equivalem a emenda constitucional
 - Poucos casos (ex: Convenção sobre Pessoas com Deficiência)
 - Norma supralegal
 - Quando NÃO seguem o rito qualificado
 - Ficam:
 - Abaixo da Constituição
 - Acima das leis ordinárias
 - Prevalecem sobre normas infraconstitucionais

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
